

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה אבוטבול
מיכאל מלכיאלי
יוסף טייב
אברהם בצלאל
יעקב מרגי
אוריאל בוסו
עופר כסיף

808/25/פ

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – הוראות לעניין מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 19כט – בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 19כט, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) בלי לגרוע מהוראת סעיף 19כט1, שר החינוך יקבע לגבי מוסד על-תיכוני להשכלה תורנית או דתית (בסעיף קטן זה – המוסד), הוראות לעניין פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות שנקבעו לפי סעיף קטן (א), או לעניין דרישות מופחתות להתאמות הנגישות האמורות, בהתחשב, בין היתר, במספר התלמידים הלומדים במוסד."
2. תקנות ראשונות – תקנות ראשונות לפי סעיף 19כט(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

דבר הסבר

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), הוא חוק חשוב ביותר וראשון במעלה. בהתאם לסעיף 19כז ו-19כח לחוק, על שר החינוך לקבוע הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות, בין השאר, לכלל הישיבות בישראל, כך שכלל המוסדות העל-תיכונים להשכלה דתית או תורנית (להלן – הישיבות) ושירותי ההשכלה הניתנים על ידם יונגשו עבור תלמידים עם מוגבלות, על כל המשתמע מכך. כיום פועלות במדינת ישראל מעל 1,500 ישיבות במגוון רחב של מבנים. משמעות הסעיף

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

כפי שהוא קבוע בחוק כיום, היא כי על כל ישיבה, יהא גודלה ומיקומה אשר יהא, ואף אם לא לומדים בה תלמידים עם מוגבלות, לבצע התאמות נגישות בהיקף כפי שיקבע שר החינוך. העלות המינימאלית של ההנגשה מוערכת בכחצי מיליון שקלים חדשים לישיבה. לאור אופיין המגוון של הישיבות, שגודלן נע בין מספר תלמידים בודדים למאות ולפעמים אלפי תלמידים, דבר המשליך באופן ישיר על סוג המבנה שבו שוכנת הישיבה, יש להחריגן מהפרק העוסק בכלל המוסדות העל-תיכוניים ולייחד להן הוראות מתאימות, שכן יישום החוק כנוסחו היום יוביל, הלכה למעשה, לסגירת הישיבות. כך לדוגמא, בעניין מוסדות החינוך, נקבעו הסדרים מיוחדים הכוללים אפשרות למתן הנגשה פרטנית, כדי להתאים את תכלית החוק למציאות בשטח וכדי שלא לפגוע בסופו של יום בפעילות מוסדות אלה.

לא למותר לציין כי מרביתן של הישיבות פועלות בבניינים שכורים, דבר שאינו מאפשר ביצוע של התאמות הנגישות כנדרש בחוק כיום. כמו כן, הנגשת כלל הישיבות בהתאם לסטנדרט הקבוע בחוק, כפי שהוא מנוסח כיום, מהווה נטל כבד ובלתי סביר שהישיבות לא יוכלו לעמוד בו, שכן ביצוע התאמות מהסוג שהחוק דורש, בכלל הישיבות, יביא לסגירה של מרביתן, וזאת בניגוד לתכלית החוק. לפיכך, מוצע לקבוע בתקנות ששר החינוך יקבע פטור מלא או חלקי מהתאמות הנגישות לעניין הישיבות בהתחשב בין היתר במספר התלמידים שלומדים בישיבה, בנוסף לאפשרות הקיימת כבר היום לפטור מביצוע ההנגשה כגון בשל נטל כבד מדי שהתאמת הנגישות עשויה להטיל לגבי מבנה קיים. זאת, באופן המאפשר מתן מענה מיטבי לתלמידים עם מוגבלות ובשים לב שלא לפגוע בפעילות השוטפת של הישיבות וכדי שלא להביא לסגירתן, דבר שצפוי לקרות אם יידרשו לבצע הנגשה מלאה לפי נוסחו של החוק היום. לכן על המדינה לקבוע הוראות מתאימות כאמור או לתקצב את ההנגשה במבנים ישנים שנבנו טרום חקיקת החוק שבהם פועלות ישיבות, כדי לנצל כל מבנה ציבור ובפרט שישנו מחסור אדיר בכיתות לימוד בישיבות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת משה גפני ויצחק וקנין (פ/4433/18) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/46/23).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/981/24).

הצעת החוק זהה לפ/981/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)